

软件开发服务合同

第一条 合同双方

甲方（委托方）：星辰科技有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL2XXXX

法定代表人：张明

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号A座15层

联系电话：021-58888888

乙方（受托方）：云智软件开发有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K9BYYYY

法定代表人：李华

联系地址：上海市徐汇区漕河泾开发区宜山路889号

联系电话：021-66669999

第二条 项目概述

项目名称：企业ERP管理系统开发与实施项目

项目编号：ERP-2025-001-A

开发周期：自合同签订之日起 150 个自然日

交付地点：甲方指定办公场所

第三条 开发内容与范围

- 3.1 乙方应按照甲方提供的需求规格说明书完成以下模块开发：
- (1) 用户权限管理模块，含角色分配、菜单控制及单点登录；

(2) 采购管理模块，含采购申请、审批、入库及供应商管理流程；

(3) 库存管理模块，含实时库存查询、预警及批次追溯；

(4) 财务报表模块，含资产负债表、利润表及现金流量表；

(5) 移动端 APP，支持 iOS 与 Android 双平台；

(6) 数据分析大屏模块，支持实时业务指标可视化展示。
- 3.2 乙方不得擅自变更开发范围，如需变更须书面经甲方确认并签订补充协议。
- 3.3 乙方应提供完整的源代码、数据库脚本、部署文档及用户操作手册。

第四条 技术要求

- 4.1 后端采用 Java Spring Boot 3.x 框架，前端采用 Vue 3 + TypeScript。
- 4.2 数据库使用 MySQL 8.0 及以上版本，缓存使用 Redis 7.x。
- 4.3 系统应支持 1000 并发用户同时在线操作。
- 4.4 页面响应时间不超过 2 秒（正常网络条件下）。
- 4.5 系统须通过等保二级安全测评。

第五条 合同价款与支付方式

- 5.1 本合同总价款为人民币 玖拾伍万元整（¥ 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 ）。
- 5.2 支付方式如下：
 - 第一期：合同签订后 5 个工作日内，支付合同总额的 3 0 %，即 ¥ 2 8 5 , 0 0 0 . 0 0 ；
 - 第二期：完成全部模块开发并通过中期验收后，支付合同总额的 3 5 %，即 ¥ 3 3 2 , 5 0 0 . 0 0 ；
 - 第三期：系统上线运行 6 0 日且无重大缺陷后，支付合同总额的 3 0 %，即 ¥ 2 8 5 , 0 0 0 . 0 0 ；
 - 第四期：质保期满且无遗留问题后，支付合同总额的 5 %，即 ¥ 4 7 , 5 0 0 . 0 0 。
- 5.3 乙方应在收到每期款项前 3 个工作日开具等额增值税专用发票。
- 5.4 甲方有权根据项目实际进度调整付款节点，但不得减少合同总额。

第六条 验收标准

- 6.1 乙方完成开发后应提交验收申请，甲方在 1 0 个工作日内组织验收。
- 6.2 验收依据为双方确认的需求规格说明书、本合同及全部附件。
- 6.3 验收不合格的，乙方应在 7 个工作日内完成整改并重新申请验收。
- 6.4 连续两次验收不合格的，甲方有权要求更换项目团队或解除合同。

第七条 知识产权

- 7.1 本项目开发成果的知识产权归甲方所有，乙方保留通用技术框架的使用权。
- 7.2 乙方不得将本项目成果及甲方业务数据用于其他商业用途或向第三方披露。
- 7.3 乙方使用的开源组件应提前 15 日告知甲方并取得书面同意。
- 7.4 乙方应协助甲方完成软件著作权登记。

第八条 保密条款

- 8.1 双方对合同内容及履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务。
- 8.2 保密期限自合同签订之日起至合同终止后 5 年。
- 8.3 违反保密义务的一方应赔偿因此造成的直接损失及间接损失。

第九条 违约责任

- 9.1 乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总额的 0.2% 向甲方支付违约金。
- 9.2 逾期超过 20 日的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付款项及支付违约金。
- 9.3 甲方逾期付款的，每逾期一日按应付金额的 0.03% 向乙方支付违约金。
- 9.4 因乙方原因导致系统存在重大安全漏洞的，乙方应承担全部修复费用。

第十条 质保与维护

- 10.1 质保期为系统验收合格之日起 18 个月。
- 10.2 质保期内乙方免费提供 bug 修复、安全补丁及小版本升级服务。
- 10.3 质保期外的维护服务另行签订维护合同，年费不超过合同总额的 8%。
- 10.4 乙方应提供 7×24 小时紧急故障响应服务，一般故障 4 小时内响应。

第十一条 争议解决

- 11.1 本合同适用中华人民共和国法律。
- 11.2 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

- 12.1 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。
- 12.2 本合同自 2025 年 3 月 15 日双方签字盖章之日起生效。
- 12.3 本合同附件（需求规格说明书、项目计划书）为本合同不可分割的组成部分。

签署栏

甲方（盖章）：星辰科技有限公司

法定代表人 / 授权代表：张明

签署日期：2025年03月15日

5日

乙方（盖章）：云智软件开发有限公司

法定代表人 / 授权代表：李华

签署日期：2025年03月1